



Regulación a las comisiones de tarjetas de pago:

Mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

Julian Morris

Traducción de Juan Carlos Hidalgo

Regulación a las comisiones de tarjetas de pago:

Mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

Julian Morris

Traducción de Juan Carlos Hidalgo

347.7

M882r

Morris, Julian

Regulación a las comisiones de tarjetas de pago :
Mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica /
Julian Morris. -- San José : Academia de Centroamérica, 2022.
1 recurso en línea, 20 páginas : tabla, pdf; 810 kb.

ISBN 978-9977-21-134-3

1. BANCO CENTRAL DE COSTA RICA – LEGISLACION.
2. ECONOMIA DE LA REGULACION. 3. PROTECCION DEL
CONSUMIDOR. 4. TARJETAS DE CREDITO. 5. TARJETAS DE
DEBITO. I. Hidalgo, Juan Carlos. II. Academia de Centroamérica.
III. International Center for Law & Economics. IV. Título. V. Serie.



Diagramación

Jessica Schmidt

Editor técnico

Josué Martínez

Fotografía de portada

iStock



/Academiacacr



/Academiacacr



/academiaca_cr



/Academia de centroamérica



www.academiaca.or.cr

Copyright © 2022. Academia de Centroamérica. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento de trabajo puede ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por sistema de almacenamiento o recuperación de información sin su debido permiso.

Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.

CONTENIDO

I. Resumen Ejecutivo	5
II. Introducción	7
III. La economía de los sistemas de pago	9
VI. La evidencia de los efectos de los controles de precio sobre las comisiones de intercambio	13
V. Controles de precio sobre comisiones de adquirencia	16
VI. Controles de precios sobre tarjetas emitidas en el extranjero	17
VII. Conclusiones	19

I. RESUMEN EJECUTIVO

Julián Morris¹

En el 2020, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la Ley 9.831, la cual le otorgó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la autoridad para regular las comisiones de las tarjetas de pago. El BCCR, posteriormente, desarrolló una regulación que estableció una comisión máxima para los bancos emisores y adquirentes, la cual entró en efecto el 24 de noviembre del 2020. En su evaluación ordinaria de dichos controles de precios, realizada en noviembre del 2021, el Banco Central presentó un marco para limitar aún más las comisiones que cobran las tarjetas nacionales e introducir límites a las comisiones que cobran las tarjetas emitidas en el extranjero.

Este documento analiza la evidencia teórica y empírica internacional con las comisiones de intercambio y adquirencia. Encontramos que las mejores prácticas internacionales requieren que las redes de pago sean consideradas como mercados bilaterales dinámicos y, por lo tanto, que los análisis tomen en cuenta los efectos de las regulaciones en ambos lados del mercado: comerciantes y consumidores. Por el contrario, el análisis del BCCR se enfoca, principalmente, en los costos estáticos que afectan a los comerciantes, prestándole poca atención a los efectos sobre los consumidores —y mucho menos a los efectos dinámicos—. De tal forma, la propuesta de comisiones máximas del BCCR interferirá con la operación eficiente del mercado de tarjetas de pago en maneras que probablemente afecten a los consumidores. En concreto, las pérdidas de los bancos emisores y adquirentes probablemente se les trasladen a los consumidores en la forma de comisiones bancarias o de tarjetas más altas y menos inversión en mejoras. Los consumidores de menores recursos serán los más afectados.

¹ Julian Morris es investigador académico del International Center for Law & Economics. Traducción realizada por Juan Carlos Hidalgo.

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

Con base en la evidencia disponible, las mejores prácticas internacionales conllevan:

- En lo posible, permitir que el mercado determine las comisiones de intercambio y de adquirencia;
- Reconocer que los sistemas de pagos son mercados bilaterales en los cuales un lado (usualmente los comerciantes), por lo general, subsidia al otro, lo cual aumenta la efectividad del sistema;
- No determinar las comisiones a partir de análisis comparativos, especialmente con respecto a países que cuentan con controles de precios; y
- No imponer control de precios sobre tarjetas internacionales.

II. INTRODUCCIÓN

Publicada el 24 de marzo del 2020, la Ley 9.831 creó un mandato para regular las comisiones “cobradas por los proveedores de servicio sobre el procesamiento de transacciones que utilicen dispositivos de pago y el funcionamiento del sistema de tarjetas de pago”. El objetivo expreso de la ley fue “promover su eficiencia y seguridad, y garantizar el menor costo posible para los afiliados”.

Se delegó la implementación de la ley al Banco Central de Costa Rica (BCCR), a quien se le asignó la responsabilidad de emitir la regulación respectiva y monitorear su cumplimiento, asegurándose que la normativa sea en “el interés público” y garantizando que las comisiones cobradas a los “afiliados” (es decir, a los comerciantes) representen “el menor costo posible... siguiendo las mejores prácticas internacionales”. A partir del 24 de noviembre del 2020, el BCCR estableció una comisión máxima de intercambio para las tarjetas nacionales del 2,00% y una comisión máxima de adquirencia del 2,50%.

El artículo 14 de la Ley 9.831 le ordena al BCCR realizar “revisiones ordinarias” de los controles de precio, al menos una vez al año. El Banco Central publicó su primera revisión ordinaria en noviembre del 2021.² Entre otras cosas, el BCCR:

- Revisó el efecto de la regulación sobre los emisores, adquirentes y tarjetahabientes durante el 2020;
- Realizó un ejercicio comparativo que buscó identificar los límites apropiados para las comisiones de intercambio y adquirencia en Costa Rica con base en un análisis econométrico de las comisiones que se cobran en otras jurisdicciones;
- Hizo recomendaciones sobre las comisiones máximas de intercambio y adquirencia que se pueden cobrar para tarjetas nacionales y las emitidas en el extranjero;

² Fijación Ordinaria de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas de Pago 2021, Banco Central de Costa Rica, (Noviembre, 2021).

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

- Estableció una comisión máxima de intercambio y adquirencia (ver la tabla abajo); y
- Estableció comisiones máximas para terminales de punto de venta y dispositivos para transacciones sin presencia física de la tarjeta.

**Tabla 1: Comisiones máximas de intercambio y adquirencia
propuestas por el BCCR³**

Fecha de Implementación	Comisión Máxima de Intercambio (%)	Comisión Máxima de Adquirencia (%)
Noviembre 2020	2,00	2,50
Enero 2022	1,75	2,25
Enero 2023	1,50	2,00
Enero 2024	1,25	1,75

Este análisis busca ofrecer una crítica constructiva a la Ley 9.831, a la implementación de la ley por parte del BCCR, y a su reciente revisión ordinaria de la regulación del sistema de pago, al tiempo que toma en cuenta una combinación de teoría económica y evidencia internacional. La Sección II pone en contexto la metodología del BCCR y ofrece algunas perspectivas de la economía del sistema de pagos. La Sección III reseña la evidencia internacional acerca de los efectos de los controles de precios sobre las comisiones de intercambio. La Sección IV toma en consideración los efectos de los controles de precios sobre las comisiones de adquirencia. La Sección V saca conclusiones acerca de las consecuencias de ponerle topes a las comisiones de las tarjetas emitidas en el extranjero. Finalmente, la Sección IV repasa las conclusiones.

Este documento se enfoca en las mejores prácticas internacionales en cuanto a la regulación de los sistemas de pago. Esto se interpreta, tanto en términos del efecto de una forma particular de intervención regulatoria, como en su frecuencia. En ambos sentidos, es importante resaltar que el BCCR destaca como un caso único entre los reguladores de sistemas de pagos, en cuanto a que busca imponer topes sobre las comisiones de intercambio transfronterizas. Es decir, el BCCR está llevando a cabo un experimento en los bancos y comerciantes que no ha sido realizado en ninguna otra parte.

³ Id. en 3.

III. LA ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS

La Ley 9.831 pretende asegurar que las comisiones pagadas por los “afiliados” (es decir, los comerciantes) garanticen la “eficiencia, seguridad y... el menor costo posible de transacciones que utilicen dispositivos de pago, siguiendo las mejores prácticas internacionales”. El BCCR parece haber interpretado este mandato como una justificación para establecer comisiones máximas de intercambio y adquierecia, de tal forma que recuperen únicamente los costos operacionales y estáticos del sistema (tomando en cuenta varios factores que varían de jurisdicción a jurisdicción).⁴

Cualquier análisis serio de un sistema de pagos debe tomar en cuenta el hecho de que para que dicho sistema sea exitoso, tanto comerciantes como consumidores, deben percibirlo como beneficioso. Si muy pocos comerciantes aceptan una forma particular de pago, los consumidores tendrán poca razón para obtenerla y los emisores tendrán pocos incentivos para sacarla al mercado. De la misma forma, si pocos consumidores poseen una forma de pago, los comerciantes tendrán pocas razones para aceptarla.

Conceptualmente, los economistas describen estas situaciones como “mercados bilaterales”. Los consumidores están en un lado del mercado, los comerciantes en el otro, y el sistema de pagos actúa como una plataforma para facilitar las interacciones entre ellos.⁵ Otros ejemplos de mercados

4 Id. en 24. (“La base de datos también contiene información sobre una gama de variables de control, tales como la densidad de población, el índice de desarrollo humano, el número de cajeros automáticos y la posesión de cuentas en entidades financieras, que permite capturar información sobre la demanda de los pagos con tarjeta y las economías de escala que pudieran estar presentes en el ofrecimiento de los servicios de emisión y adquierecia, pero también otras variables como los homicidios intencionales, que inciden sobre las pérdidas que podrían experimentar los afiliados producto de la actividad delictiva (este es un costo reconocido por el regulador del EEE en la prueba de indiferencia”).).

5 Jean-Charles Rochet & Jean Tirole, Two-Sided Markets: A Progress Report, 37 RAND J. Econ. 645 (2006); Ver también Todd J. Zywicki, The Economics of Payment Card Interchange Fees and the Limits of Regulation, International Center for Law & Economics, ICLE Financial Regulatory Program White Paper Series, (2 de

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

bilaterales son los periódicos, los centros comerciales, las redes sociales y los buscadores de Internet.

Todas las plataformas que facilitan los mercados bilaterales enfrentan el mismo desafío: cómo estructurar los incentivos para promover la participación en ambos lados del mercado de manera que maximicen los beneficios conjuntos de la plataforma a todos los participantes —y asignen los costos del sistema como corresponde—.⁶ Dentro de los mecanismos empleados para lograr este balance se encuentra el establecimiento de precios que se cobran, respectivamente, a los participantes en ambos lados del mercado.⁷ En el caso de las redes de pago, si el operador establece el precio muy alto para algunos consumidores, éstos no estarán dispuestos a usar la plataforma. De la misma manera, si el operador establece el precio muy alto para algunos comerciantes, éstos no estarán dispuestos a usar la plataforma.

En última instancia, los costos de operar la plataforma deben ser cubiertos por los comerciantes, los consumidores, o por una combinación de ambos.⁸ En algunos casos, esto implica que un lado paga los costos desproporcionadamente más que el otro. Veamos el caso de los periódicos, por ejemplo, donde los anunciantes están a un lado del mercado y los lectores al otro. Mientras ciertos costos de operar un periódico son cubiertos por las suscripciones o las ventas al pregón, muy a menudo la mayoría, o incluso la totalidad de los costos, son cubiertos por los anunciantes. Los participantes de un lado del mercado —los anunciantes— subsidian la producción de contenido que es de interés para los participantes del otro lado del mercado, los lectores.

En general, los costos de operar una plataforma tienden a caer sobre la parte que es menos susceptible a esos costos —en términos económicos, la parte con la menor elasticidad de precio—. En el caso de los periódicos y los buscadores de Internet, esos son los anunciantes. En el caso de las tarjetas de pago, son los comerciantes.⁹

junio, 2010), disponible en http://laweconcenter.org/images/articles/zywicki_interchange.pdf.

6 Bruno Jullien, Alessandro Pavan, & Marc Rysman, Two-Sided Markets, Pricing, and Network Effects, en *Handbook of Industrial Organization* (VOL. 4), 485-592, (2021).

7 Thomas Eisenmann, Geoffrey Parker, & Marshall W. Van Alstyne, *Strategies for Two-Sided Markets*, Harv. Bus. Rev. (Octubre, 2006).

8 Ver Zywicki, *supra* nota 5, en 31-32.

9 *Id.*, en 33.

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

Los comerciantes a menudo pagan, a través de las comisiones por transacciones, no solo todos los costos de operar el sistema, sino que también subsidian la participación de los consumidores —por ejemplo, mediante la devolución de efectivo y otros programas de premios, seguros, protección contra el fraude, y otros beneficios para el tarjetahabiente que sirven de incentivos para el uso de tarjetas.

Al enfocarse únicamente en los costos que incurren los comerciantes a través de las comisiones de intercambio y adquirencia, el BCCR no toma en cuenta los beneficios compensatorios que acumulan los consumidores —y los costos de brindar esos beneficios—. Sin embargo, la Ley 9.831 permite que el BCCR tomen en consideración “cualquier otro elemento que razonablemente permita al Banco Central de Costa Rica garantizar la eficiencia y seguridad de los sistemas de tarjetas”.¹⁰

Por eso, el BCCR debería revisar su metodología, de tal forma que tome en cuenta la naturaleza bilateral del mercado de sistema de pagos y expanda el rango de los costos —incluyendo la pérdida de beneficios para los consumidores— a la hora de establecer las comisiones máximas de intercambio y adquirencia.

Entre otras cosas, el BCCR debería considerar lo siguiente:

- La inversión en nuevas tecnologías, incluyendo los chips EMV (un estándar cuyas iniciales significan “Europay, Mastercard y Visa”), EMV sin contacto, EMV 3D Secure; y otros dispositivos asociados para puntos de venta y transacciones remotas. Estas tecnologías han resultado en pagos más rápidos y seguros, lo cual reduce el costo de los pagos con tarjeta y otros mecanismos móviles asociados en relación a métodos alternativos, como el efectivo o los cheques. (Los estudios muestran que generalmente las tarjetas tienen ahora menos costos totales por transacción que el efectivo¹¹). Estas inversiones han sido posibles gracias a las comisiones que se les cobran a los comerciantes. La imposición de controles

¹⁰ La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Decreta: Comisiones Máximas Del Sistema De Tarjetas, No. 9831, Art. 15(j). Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90791&nValor3=119755&strTipM=TC.

¹¹ Claire Wang, Cash Me If You Can: The Impacts of Cashless Businesses on Retailers, Consumers, and Cash Use, Federal Reserve System Cash Products Office (19 de agosto, 2019), <https://www.frbsf.org/cash/publications/fed-notes/2019/august/cash-me-if-you-can-impacts-of-cashless-businesses-on-retailers-consumers-cash-use>.

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

de precios sobre esas comisiones pondrá en peligro futuras inversiones, lo cual probablemente haga que el pago con tarjeta sea menos eficiente, menos seguro, y menos costo-efectivo de lo que habría sido el caso.

- Los beneficios para los tarjetahabientes, tales como cuotas bajas o nulas de mantenimiento, devolución de efectivo, premios no monetarios, seguro, protección contra fraude, y administración en línea de la tarjeta, los cuales sirven de incentivos para que los consumidores adopten y usen las tarjetas de pago. Estos beneficios, que son brindados por los bancos y redes emisoras, son financiados usualmente mediante las comisiones de intercambio. Los controles de precio sobre estas comisiones reducen los ingresos de los emisores, lo cual hace que estos reduzcan los beneficios a los tarjetahabientes, disminuyendo a su vez los incentivos a utilizar tarjetas.¹²
- En el caso de las tarjetas de débito, las cuotas bancarias bajas o nulas son a menudo posibles, al menos en parte, por las comisiones de intercambio. Los controles de precio sobre las comisiones de intercambio reducen los ingresos de los emisores, lo cual tiende a llevar a los bancos a aumentar los costos de las cuentas bancarias.¹³

De hecho, el BCCR ya ha dado un paso en esta dirección, puesto que la sección 1.4 de su reporte discute el impacto que la regulación ha tenido sobre los emisores y adquirentes en términos de reducción de ingresos en el 2020. Los emisores respondieron reduciendo premios y otros beneficios de las tarjetas. Cabe destacar que ese año el número de tarjetas de crédito en manos de los consumidores cayó cerca del 20% en Costa Rica. Sin embargo, ya que la legislación entró en efecto apenas a finales de noviembre, sus efectos sobre los ingresos del 2020 fueron mínimos. Tal y como lo señala el BCCR, la pandemia del Covid-19 y los controles de precios sobre los intereses introducidos por la Ley contra la Usura tuvieron un mayor impacto en

12 Julian Morris, Todd J. Zywicki, y Geoffrey A. Manne, *The Effects of Price Controls on Payment-Card Interchange Fees: A Review and Update*, International Center for Law & Economics, ICLE White Paper 2022-03-04 (4 de marzo, 2022).

13 Todd J. Zywicki, Geoffrey A. Manne, & Julian Morris, *Unreasonable and Disproportionate: How the Durbin Amendment Harms Poorer Americans and Small Businesses*, International Center for Law & Economics, (25 de abril, 2017); Todd J. Zywicki, Geoffrey A. Manne, & Julian Morris, *Price Controls on Payment Card Interchange Fees: The U.S. Experience*, George Mason Law & Economics Research Paper NO. 14-18, (6 de junio, 2014).

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

el 2020. Como mínimo, esto sugiere que el BCCR debería abstenerse de imponer más restricciones sobre las comisiones de intercambio y adquirencia hasta que haya analizado a mayor profundidad el efecto de los controles actuales.

VI. LA EVIDENCIA DE LOS EFECTOS DE LOS CONTROLES DE PRECIO SOBRE LAS COMISIONES DE INTERCAMBIO

El BCCR no es el único en no tomar en consideración la naturaleza dinámica y bilateral de las redes de pago. Reguladores en más de 30 países han puesto controles de precios sobre las comisiones de intercambio.¹⁴ Usualmente estos controles han sido implementados a solicitud de los comerciantes quienes se quejan de las comisiones de las tarjetas, las cuales, afirman, se ven luego obligados a transmitírselas a los consumidores.¹⁵

Si bien estas regulaciones podrán haber beneficiado a algunos grandes comerciantes, han impuesto costos significativos sobre los consumidores y muchos comerciantes pequeños. En una reseña reciente de la literatura, yo y mis coautores concluimos que:

1. Los topes sobre las comisiones de intercambio han perjudicado a los consumidores, especialmente a aquellos de bajos ingresos. Es decir, la misma gente que debía verse beneficiada. Esto se debe a la disminución de los ingresos de los bancos emisores, los cuales han respondido aumentando los cobros a los consumidores, ya sea sobre las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, o ambos.¹⁶ Estos aumentos en los cobros, por lo general, han sido

¹⁴ Morris, Zywicki, & Manne, *supra* nota 12. Ver también: Fumiko Hayashi & Jesse Leigh Maniff, Public Authority Involvement in Payment Card Markets: Various Countries, August 2020 Update, Federal Reserve Bank de Kansas City (Agosto, 2020), disponible en https://www.kansascityfed.org/documents/6660/PublicAuthorityInvolvementPaymentCardMarkets_VariousCountries_August2020Update.pdf.

¹⁵ Id.

¹⁶ Juan Iranzo, Pascual Fernández, Gustavo Matías, & Manuel Delgado, The Effects of the Mandatory Decrease of Interchange Fees in Spain, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 43097, (Octubre, 2012), disponible en https://mpa.ub.uni-muenchen.de/43097/1/MPRA_%20paper_43097.pdf; Benjamin S. Kay, Mark D. Manuszak, & Cindy M. Vojtech, Competition and Complementarities in Retail Banking: Evidence From Debit Card Interchange Regulation, 34 J. Fin. Intermediation 91, 92 (2018); ver también Vladimir

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

altamente regresivos, perjudicando particularmente a la gente de menores ingresos.

2. En algunos casos, como con la enmienda Durbin en Estados Unidos¹⁷, lo cobros más altos sobre las cuentas bancarias y la reducción en la disponibilidad de cuentas corrientes gratuitas resultaron en que muchas personas abandonaran el sistema bancario.¹⁸
3. En casi todos los casos, los emisores han reducido los premios por el uso de las tarjetas de pago. Pero aquellos con mayores ingresos y/o mejor historial crediticio a menudo han podido cambiar a tarjetas de pago alternativas que no están sujetas a esos topes. De tal forma que, la reducción en los premios ha perjudicado a los pobres y a aquellos con malos historiales de crédito.¹⁹
4. Normalmente, los comerciantes han transferido la disminución en costos asociados a comisiones de intercambio más bajas a un menor ritmo que los bancos han transmitido las pérdidas de ingresos por la reducción en estas comisiones en la forma de mayores cobros por servicios bancarios y reducción de premios. De tal forma, los consumidores han salido perdiendo en términos netos.²⁰
5. Al reducirse los ingresos producto del control de precios sobre los pagos, ha disminuido la inversión sobre esos mecanismos de pago. Por lo tanto, la

Mukharlyamov & Natasha Sarin, Price Regulation in Two-Sided Markets: Empirical Evidence From Debit Cards, working paper (Diciembre, 2019) (estimó en \$5.500 millones la pérdida anual para los bancos debido a las reducciones en las comisiones de intercambio); Bradley G. Hubbard, The Durbin Amendment, Two-Sided Markets, and Wealth Transfers: An Examination of Unintended Consequences Three Years Later, working paper (20 de mayo, 2013), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2285105, (estimó entre \$6.600 a \$8.000 millones la pérdida de ingresos producto de la enmienda Durbin); Interchange Fee Regulation Impact Study, Edgar Dunn & Co., (Abril, 2020), disponible en <https://edgardunn.com/wp-content/uploads/2020/04/Interchange-Fee-Regulation-Impact-Study-EDC-v1.1.pdf>.

17 La enmienda Durbin es una provisión incorporada en la ley federal de Estados Unidos que demanda que la Reserva Federal ponga topes en las comisiones que se le cobran a los comerciantes por procesar pagos con tarjetas de débito. Fue adoptada como parte de la Ley Dodd-Frank del 2010.

18 Mukharlyamov & Sarin, id., en 30.

19 Morris, Zywicki y Manne, supra nota 12 en 16-19.

20 Iranzo, et al., supra nota 16 en 34-37; Ian Lee, Geoffrey A. Manne, Julian Morris, & Todd J. Zywicki, Credit Where It's Due: How Payment Cards Benefit Canadian Merchants and Consumers, and How Regulation Can Harm Them, MacDonald-Laurier Institute (2013), en 27; Morris, Zywicki and Manne, supra nota 12 en 23-29.

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

enmienda Durbin, la cual afectó exclusivamente a las tarjetas de débito, provocó un cambio en los pagos hacia el crédito y perjudicó la inversión en tecnologías relacionadas al débito (hasta que las compañías de Fintech cayeron en cuenta que podían asociarse con instituciones financieras que estaban exentas). Por contraste, los topes en Australia y la Unión Europea fueron efectivamente más rigurosos sobre el crédito que el débito (ya que la diferencia entre las comisiones de intercambio antes y después de los topes era mayor para crédito que débito), lo cual provocó una migración del crédito hacia el débito. Sin embargo, los topes fueron tan bajos que las inversiones en los sistemas nacionales de débito parecen haberse visto afectadas, especialmente en Australia.²¹

Sin lugar a duda, existen diferencias entre los sistemas de pagos de los países, los cuales corresponden a diferencias en las circunstancias y la historia. De tal forma que intentar usar las comisiones de intercambio de otro país como referencia para establecer dichas comisiones en Costa Rica tiene una alta probabilidad de ser impreciso, aun cuando se tomen en cuenta muchos otros factores.

El análisis econométrico del BCCR sobre las comisiones de intercambio efectivamente establece referencias con las de otras jurisdicciones que han impuesto topes de precios. Al usar esas referencias como las bases para establecer los topes en Costa Rica, el BCCR arriesga importar los efectos negativos de dichas regulaciones. Para evitar estos sesgos, si el BCCR busca referenciar sus comisiones de intercambio, debería limitar su análisis a casos donde estas comisiones no están sujetas a controles de precios o restricciones similares.

Sin embargo, un mejor enfoque —y uno más consistente con las mejores prácticas internacionales— sería que el BCCR permita que las comisiones de intercambio sean definidas por el mercado.

21 Todd J. Zywicki, *Durbin's Innovation Killer: The Durbin Amendment Would Raise Costs for Consumers, Increase Fraud, and Kill Innovation*, *The American* (11 de junio, 2011), <https://www.aei.org/articles/durbins-innovation-killer>; Jonathon Reinisch, *Swipe Freeze: How the Durbin Amendment Is Preventing Your Mobile Phone from Replacing Your Wallet*, 63 *De Paul L. Rev.* 123 (2013), en 137; Morris, Zywicki y Manne, *supra* nota 12 en 29-32.

V. CONTROLES DE PRECIO SOBRE COMISIONES DE ADQUIRENCIA

Si bien muchos países han impuesto controles de precio sobre las comisiones de intercambio (con consecuencias negativas), muy pocos países han buscado regular las comisiones de adquirencia. Por lo tanto, hay menos evidencia disponible para analizar el impacto de dichos controles, aunque es razonable predecir que exacerben los efectos negativos de los controles de precio sobre las comisiones de intercambio. Los topes sobre las comisiones de adquirencia reducen los ingresos de los bancos adquirentes, lo cual a su vez predeciblemente reducirá las inversiones en los sistemas de pago y conllevará a menores niveles de eficiencia y celeridad, y posiblemente a un aumento del fraude.

También vale la pena destacar que las comisiones de intercambio y adquirencia varían de acuerdo al tipo de comercio y su ubicación, en gran medida porque el riesgo de fraude varía entre los distintos tipos de comerciantes. Por lo tanto, hay un peligro de que, al imponer controles de precio, tanto sobre las comisiones de intercambio como de adquirencia, deje de ser rentable para los adquirentes procesar los pagos para algunos comercios más riesgosos. En otras palabras, en su intento por reducir los costos a los comerciantes, el BCCR podría desapercibidamente volverle prohibitivo a algunos comercios aceptar tarjetas de pago. Esto no es eficiente ni es en el interés público.

VI. CONTROLES DE PRECIOS SOBRE TARJETAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO

Casi todos los países que fijan topes a las comisiones de las tarjetas de pago lo hacen únicamente sobre las tarjetas nacionales. La razón primordial es que las transacciones internacionales implican costos más altos para los emisores y las redes de pago debido a un mayor riesgo de fraude. Por ejemplo, entre 2012 y 2016, las transacciones transfronterizas representaron entre el 7% y el 10% de todas las transacciones en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés) pero constituyeron más de un 50% de las transacciones fraudulentas.²²

Como resultado, los acuerdos entre los emisores de tarjetas y los tarjetahabientes usualmente incluyen arreglos especiales para su uso internacional. Estos arreglos son posibles gracias a los ingresos que generan las comisiones de intercambio. Por ejemplo, los emisores de tarjetas de crédito estándar normalmente cobran a sus usuarios una comisión de entre 1% y 4% por su uso en transacciones en otros países.²³ Con el fin de incentivar el uso de sus tarjetas en viajes, algunos emisores no cobran ningún tipo de comisión en algunas o en todas sus tarjetas.²⁴ Sin embargo, para hacer ese tipo de compromiso, los emisores deben recuperar el costo de las transacciones extranjeras a través de las comisiones de intercambio.

Cualquier jurisdicción que imponga control de precios sobre las comisiones de intercambio de tarjetas emitidas en el extranjero pone en riesgo la habilidad de los emisores de cumplir con sus compromisos. En lugar de eliminarlos del todo, los

22 European Fraud Report–Payments Industry Challenges, Nets Group (2019), disponible en <https://www.nets.eu/solutions/fraud-and-dispute-services/Documents/Nets-Fraud-Report-2019.pdf>

23 Jacqueline DeMarco, A Guide to Foreign Transaction Fees, Bankrate (31 de marzo, 2022), <https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/a-guide-to-foreign-transaction-fees>.

24 Best No Foreign Transaction Fee Credit Cards of May 2022, NerdWallet (20 de mayo, 2022), <https://www.nerdwallet.com/best/credit-cards/no-foreign-transaction-fee>.

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

emisores bien podrían establecer restricciones para las jurisdicciones particulares que tengan dichos controles, notificándoles a sus clientes que tendrán que pagar comisiones por transacciones internacionales en esas jurisdicciones.

Esto podría significar, por ejemplo, que los tarjetahabientes recibirán notificaciones de que sus tarjetas se verán sujetas a comisiones de, digamos, 3% cuando viajen a Costa Rica. Esto podría impactar el número de turistas que viajen al país y, quizás más importante aún, reducir la cantidad de dinero que gasten durante su viaje.

También podría resultar en que los turistas hagan más transacciones en efectivo, especialmente en los establecimientos que ofrecen descuentos por eso. Esto, a su vez puede disminuir el pago de impuestos. Dado que en el 2019 los turistas fueron responsables por el 16% del valor de las transacciones de tarjetas de crédito en Costa Rica²⁵, el impacto podría ser significativo.

Otros países están claramente al tanto de los peligros de imponer controles de precios a las comisiones por transacciones transfronterizas, razón por la cual ningún otro tiene un tope regulatorio sobre esas comisiones. Los ejemplos de jurisdicciones que el BCCR cita en su discusión sobre topes transfronterizos, a saber, Argentina, Jordania, Paraguay y Pakistán, todos tienen topes sobre las comisiones de adquirencia, no sobre las de intercambio. Habiendo señalado eso, los costos intrínsecamente más altos de las transacciones internacionales significan que los controles de precio sobre las comisiones de adquirencia transfronterizas causarían distorsiones similares a aquellas generadas por los topes a las comisiones de intercambio transfronterizas y, por lo tanto, no deberían considerarse como mejor práctica internacional. El hecho de que los controles de precio transfronterizos sobre las comisiones de adquirencia hayan sido adoptados por tan pocos países simplemente refuerza este punto.

²⁵ Fijación Ordinaria de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas de Pago 2021, Banco Central de Costa Rica (Noviembre, 2021), en 32.

VII. CONCLUSIÓN

La Ley 9.831 delega al BCCR la autoridad de asegurarse que las comisiones pagadas por los comerciantes garanticen la “eficiencia, seguridad y... el menor costo posible de transacciones que utilicen dispositivos de pago, siguiendo las mejores prácticas internacionales”. La evidencia presentada en este documento demuestra que las mejores prácticas internacionales consisten en permitir la determinación de las comisiones de intercambio y adquirencia por parte del mercado. Eso permitiría la distribución más eficiente de los costos a lo largo del mercado bilateral de pagos, asegurando la participación óptima de comerciantes y consumidores, así como las inversiones dinámicas en nuevas tecnologías que mejoran el desempeño y disminuyen el fraude.

A la fecha, el BCCR ha hecho una interpretación más estricta de la Ley 9.831. Específicamente, parece haber equiparado “las mejores prácticas internacionales” con tomar como referencia las comisiones cobradas en otras jurisdicciones. Dadas las condiciones idiosincráticas que atañen al sistema de pagos de cada jurisdicción, establecer estas referencias es significativamente inferior al sistema de precios de mercado. Además, muchos de los países tomados como referencia por el BCCR, ya habían implementado controles de precios sobre las comisiones de las tarjetas de pago, por lo que las tasas calculadas para Costa Rica están fuertemente sesgadas a la baja. A pesar de estos sesgos, el BCCR pretende usar estas tasas referenciadas como la base para mayores reducciones en las comisiones de intercambio y adquirencia. La experiencia internacional sugiere que este tipo de controles de precios tendrá efectos perniciosos, entre los cuales están:

- Menos ingresos para los adquirentes, lo que significa menos inversiones en actualizaciones a los sistemas, de tal forma que los mecanismos de pago no mejorarán tan rápido como habría sido el caso, perjudicando a comerciantes y

REGULACIÓN A LAS COMISIONES DE TARJETAS DE PAGO: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica

consumidores. Algunos comerciantes podrían descubrir que no pueden encontrar un comprador que les procese los pagos.

- Menos ingresos para los emisores, lo que significa menos premios y comisiones más altas por otros servicios bancarios. Esto, a su vez, implica una reducción en el uso de tarjetas, lo cual probablemente disminuya los ingresos de los comerciantes y genere un aumento en la evasión tributaria. Un incremento en las comisiones por el uso de cuentas bancarias también podría dar paso a una caída en el número de personas que utilizan el sistema bancario formal.

Con base en la evidencia presentada en este documento, es imperativo que el BCCR busque entender mejor los efectos de los controles de precios implementados antes de contemplar mayores restricciones.